

Публичная оферта по предоставлению доступа к функционалу Платформы

Редакция от 8 июля 2026 г.

Настоящая Публичная оферта по предоставлению доступа к функционалу Платформы (далее – «Договор») регулирует отношения, возникающие между Обществом с ограниченной ответственностью «Эджайл» (ОГРН 1247800083794, ИНН 7810964334) в дальнейшем именуемым «Исполнитель», и физическим лицом, в дальнейшем именуемым «Пользователь», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора в соответствии со статьёй 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пользователь и Исполнитель совместно именуются Стороны, а каждый по отдельности – Сторона.

Заключение Договора подтверждается акцептом настоящей оферты путем совершения оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора. Совершая акцепт, Пользователь также подтверждает, что условия Договора не содержат обременительных, кабальных или неясных положений, до заключения Договора Пользователю была предоставлена возможность ознакомиться с его условиями в полном объеме, условия Договора являются для Пользователя ясными и понятными.

Заключение настоящего Договора осуществляется Пользователем сознательно, добровольно и без какого-либо принуждения со стороны Пользователя или иных третьих лиц.

Исполнитель является участником проекта «Сколково» и осуществляет исследовательскую деятельность и коммерциализацию её результатов в рамках заявленного инновационного проекта «AgileFluent». Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с использованием объекта коммерциализации Исполнителя — программного комплекса (платформы) «AgileFluent» (далее – «Платформа»), а также входящих в её состав результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя.

1. Предмет Договора

- 1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Пользователя предоставить доступ к функционалу Платформы (далее – Услуги), а Пользователь обязуется оплатить эти Услуги.
- 1.2. Функционал Платформы представляет собой набор модулей Платформы, которые предоставляют Пользователю следующие услуги:
 - доступ к материалам, практикумам и программам Платформы, в том числе в групповом формате;
 - консультационные услуги и индивидуальные сессии со специалистами Команды Исполнителя (карьерные консультации, тренировочные интервью, активности по развитию навыков делового английского языка и иные);
 - подготовку и редактирование карьерных документов Пользователя (резюме, сопроводительные письма, профиль в социальной сети LinkedIn);
 - подбор вакансий, отклики на вакансии и аутрич (поиск и установление контактов с работодателями, рекрутерами и реферерами);
 - сопровождение в процессе трудоустройства, включая формирование стратегии поиска работы и карьерный коучинг;
 - иные услуги, состав которых определяется выбранным Тарифом и применимыми Правилами.
- 1.3. Функционал Платформы определяется индивидуально на основании тарифов Исполнителя в зависимости от потребностей Пользователя и фиксируется в Личном кабинете на Платформе как основание для дальнейшей совместной работы и представляет собой объем обязательств Исполнителя перед Пользователем. Данный объем может быть изменен в процессе оказания услуг только по взаимному соглашению Сторон.
- 1.4. Все Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с использованием Платформы и (или) её функциональных модулей. Привлекаемые Исполнителем специалисты (Команда Исполнителя) при оказании Услуг совершают действия исключительно с использованием Платформы.

- 1.5. Исполнитель предоставляет Пользователю ограниченное, отзывное, неисключительное право доступа к Платформе (Личному кабинету) на срок действия настоящего Договора исключительно для целей получения Услуг. Доступ к Платформе предоставляется на условиях Пользовательского соглашения, размещенного на сайте Исполнителя <https://agilefluent.ru/>, которое является неотъемлемой частью отношений Сторон. В случае противоречия между условиями Пользовательского соглашения и настоящим Договором применяются положения настоящего Договора. Предоставление доступа к Платформе не влечёт перехода к Пользователю исключительных или иных прав на Платформу, её программные компоненты, базы данных и иные результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя.
- 1.6. Для реализации отдельных сервисов Платформы предусматриваются Правила предоставления услуг с использованием Платформы, размещенные на сайте Исполнителя <https://agilefluent.ru/documents> (далее – Правила). Правила являются неотъемлемой частью настоящего Договора и акцепт Договора подтверждает ознакомление и согласие с Правилами.

2. Порядок оплаты

- 2.1. Стоимость предоставления доступа к Платформе является договорной. Конкретный тарифный план и его состав определяются Исполнителем и доводятся до Пользователя.
- 2.2. Стоимость предоставления доступа по настоящему Договору налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, Исполнитель применяет освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС на основании статьи 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации как участник проекта «Сколково».
- 2.3. Оплата осуществляется в безналичном порядке с использованием программного обеспечения, предоставляющего возможность переадресации Пользователя на веб-страницу платежной системы, используемой Исполнителем. Денежные средства перечисляются Пользователем до определения окончательной стоимости предоставления доступа к Платформе, такие денежные средства являются обеспечительным платежом в соответствии со статьей 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и не являются оплатой предоставления доступа, авансом либо предварительной оплатой или оплатой стоимости предоставления доступа до момента их зачета по настоящему Договору. Датой внесения обеспечительного платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. После определения стоимости предоставления доступа по настоящему Договору обеспечительный платеж засчитывается в счет исполнения обязательства Пользователя по оплате стоимости предоставления доступа. В случае изменения стоимости предоставления доступа по любому основанию Исполнитель и Пользователь оформляют такое изменение соглашением Сторон.
- 2.4. Исполнитель не контролирует аппаратно-программный комплекс электронной системы платежей. Если в результате таких ошибок произошло списание денежных средств Пользователя, но платеж не был авторизован электронной системой платежей, бремя возврата денежных средств Пользователю лежат на Пользователе.
- 2.5. Иной порядок расчетов может быть установлен по соглашению Сторон. Если иное не согласовано Сторонами, обеспечительный платеж подлежит перечислению на банковский счет Исполнителя не позднее последнего дня действия настоящего Договора либо истечения 150 (ста пятидесяти) календарных дней с момента начала действия Договора, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. До момента зачета в счет оплаты стоимости предоставления доступа обеспечительный платеж не является оплатой предоставления доступа, авансом или предварительной оплатой или оплатой стоимости предоставления доступа до момента их зачета по настоящему Договору. Изменение порядка расчетов оформляется дополнительным соглашением Сторон.

3. Сроки предоставления доступа и условия использования функционала Платформы

- 3.1. Исполнитель предоставляет доступ к функционалу Платформы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления оплаты.
- 3.2. Доступ к Функционалу платформы предоставляется на срок, указанный в Правилах. Срок может быть сокращен или продлен в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором. Истечение сроков предоставления отдельных элементов функционала Платформы, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от выполнения неисполненных финансовых обязательств.
- 3.3. Доступ считается предоставленным с даты предоставления авторизационных данных Пользователю.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Пользователь обязан:

- 4.1.1. Произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 4.1.2. Осуществлять взаимодействие с Исполнителем только на уважительной и доброжелательной основе.
- 4.1.3. Осуществлять целенаправленную, системную работу по направлениям, выбранным совместно с Исполнителем и воздерживаться от их резких изменений.
- 4.1.4. Не приглашать и не допускать присутствия неавторизованных участников в процессах, связанных с исполнением Договора (встречах, видеоконференциях, чатах, собраниях и переговорах), без предварительного письменного согласия Исполнителя; при объективной необходимости привлечения таких лиц — заблаговременно уведомить Исполнителя и получить его письменное согласие.
- 4.1.5. Поддерживать эффективную коммуникацию и отвечать на сообщения Исполнителя не позднее следующего рабочего дня. Стандартное время коммуникации Сторон — рабочие дни (понедельник–пятница) с 10:00 до 19:00 по московскому времени; коммуникация в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в вечернее время осуществляется по предварительному согласованию Сторон.

4.2. Пользователь имеет право:

- 4.2.1. Получать полную информацию о функционале и функционировании Платформы.
- 4.2.2. Высказывать в личных сообщениях пожелания по функционалу и функционированию Платформы.
- 4.2.3. Потребовать смену одного или нескольких членов команды Исполнителя, предоставив мотивированное обоснование. Данное право Пользователя ограничено и может быть использовано не более трех раз за весь период действия настоящего Договора.

4.3. Исполнитель обязан:

- 4.3.1. Предоставить полную информацию о функционале и функционировании Платформы.
- 4.3.2. Надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора и соответствующих Правил.
- 4.3.3. Не раскрывать личную информацию Пользователя без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
- 4.3.4. Обеспечить безопасное хранение всех записей встреч с Пользователем, пароли от электронных почт и личных аккаунтов в социальных сетях.
- 4.3.5. Исполнитель и представители команды Исполнителя обязуются отвечать на сообщения Пользователя в разумные сроки и поддерживать эффективную коммуникацию в рамках сотрудничества.
- 4.3.6. Исполнитель обязуется рассмотреть и утвердить замену члена(-ов) команды по мотивированному и обоснованному требованию Пользователя, обеспечив при этом бесперебойное и качественное оказание услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Исполнитель имеет право:

- 4.4.1. С согласования Пользователя вносить несущественные изменения в функционал Платформы.
- 4.4.2. Самостоятельно, основываясь на собственных экспертных оценках, определять методики, способы изложения, а также представления тренировочных материалов, используемых при функционировании Платформы.
- 4.4.3. Требовать от Пользователя предоставления информации и документов, подтверждающих исполнение Пользователем своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5. Интеллектуальная собственность

5.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель предоставляет Пользователю доступ к интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к Платформе, материалам в Личном кабинете, аудиовизуальным материалам, компьютерным программам, базам данных, материалам, не находящимся в открытом доступе), в связи с чем Пользователь обязан:

- а) воздерживаться от совершения любых действий, нарушающих права Исполнителя на результаты интеллектуальной деятельности, включая, но не ограничиваясь этим, тиражирование в любой форме, копирование любыми способами, запись, воспроизведение, а также распространение каким-либо третьим лицам любых результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя без предварительного письменного согласия Исполнителя;
- б) немедленно сообщать Исполнителю о любых, ставших известными, фактах нарушения исключительных прав Исполнителя;

в) не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в Личный кабинет на Платформе третьим лицам. В случае утраты, а также в случаях незаконного получения доступа к логину и паролю третьими лицами, Пользователь обязуется незамедлительно сообщить об этом Исполнителю, путем направления уведомления по адресу: agilefluent@gmail.com.

5.2. Исполнитель вправе редактировать или удалять информацию, размещенную Пользователем в Личном кабинете на Платформе, в случаях, когда такая информация:

- Нарушает законодательство Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, законодательство о защите интеллектуальной собственности, персональных данных, противодействии экстремистской деятельности и распространению недостоверной информации и/или.
- Противоречит условиям настоящего Договора или может негативно повлиять на выполнение обязательств сторонами.
- Корректировка или удаление записей осуществляется только с обязательным уведомлением Пользователя путем направления мотивированного пояснения, обосновывающего необходимость таких действий.

5.3. Использование Пользователем разработанных Исполнителем технических решений не означает передачи (отчуждения) Пользователю и / или любому третьему лицу прав на результаты интеллектуальной деятельности, как в целом, так и в части.

5.4. Пользователь обязан обеспечивать сохранность и конфиденциальность данных доступа (логина и пароля) к Личному кабинету и не передавать их третьим лицам. Все действия, совершённые в Личном кабинете и на Платформе с использованием данных доступа Пользователя, считаются совершёнными Пользователем.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель не несет материальной ответственности за какой-либо ущерб или убытки, причиненные Пользователю. Ни в коем случае Исполнитель не несет ответственности перед Пользователем или любой третьей стороной за косвенные, чрезвычайные, дополнительные или штрафные убытки, ущерб или издержки (включая, помимо прочего, упущенную выгоду), даже если Исполнитель был информирован о возможном их существовании.

6.3. Исполнитель не несет ответственности, если причиной невыполнения или ненадлежащего выполнения им условий Договора послужили действия Пользователя, либо недостоверная, несвоевременная или неполная информация, предоставленная Пользователем или аффилированным им лицом.

6.4. В любом случае общая ответственность Исполнителя (вне зависимости от формы действия будь то контрактное или гражданское правонарушение или иное) ограничивается размером фактически полученной Исполнителем оплаты, осуществленной Пользователем в пользу Исполнителя за ту часть Услуг, которая влечет к ответственности.

6.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за упущенную выгоду.

6.6. Исполнитель не проверяет данные, предоставленные Пользователем на подлинность, достоверность, действительность и прочие параметры, и не несет никакой ответственности за них. Пользователь несет полную ответственность за предоставление недостоверной, вводящей в заблуждение или ложной информации, а также за все возможные последствия, связанные с использованием таких данных в рамках исполнения настоящего Договора. Исполнитель освобождается от ответственности за любые убытки или иные негативные последствия, возникшие в результате использования предоставленных Пользователем данных.

6.7. Услуги и предоставляемая информация предназначены для использования исключительно Пользователем. Пользователь соглашается компенсировать Исполнителю любые убытки, ущерб или расходы, понесенные Исполнителем непосредственно или косвенно в результате использования предоставленной информации.

6.8. В случае нарушения Пользователем порядка оплаты цены Договора, Исполнитель начисляет неустойку в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Неустойки по настоящему Договору возмещаются Исполнителю в течение 30 (Тридцати) дней с момента направления Исполнителем письменного требования об уплате с указанием суммы, требуемой к оплате.

6.9. Исполнитель не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за возможный ущерб, возникший в результате:

- 1) сбоев в работе программного обеспечения, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении;
- 2) отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединения;
- 3) установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) функционирования тех или иных Интернет-ресурсов, доступ к которым Пользователя необходим для взаимодействия с потенциальными работодателями, что в свою очередь может затруднить или сделать невозможным исполнение настоящего Договора;
- 4) других случаев, связанных с действием (бездействием) пользователей Интернета и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования.

7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение любых обязательств по настоящему Договору частично или полностью, в случае если такое неисполнение вызвано непредвиденными обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникших после акцептования настоящего Договора.

7.2. Под форс-мажорными понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предупредить соответствующим образом. Подобные «чрезвычайные обстоятельства» включают помимо прочего забастовки (за исключением забастовок представителей Исполнителя, наводнения, пожары, землетрясения и иные природные стихийные бедствия, действия российских, местных или иностранных органов власти и любые другие обстоятельства, не поддающиеся контролю Сторон.

7.3. К форс-мажору НЕ относятся:

- а) экономические трудности или недостаток денежных средств, доверия или рынков сбыта;
- б) наступление события, риск в отношении которого был в явной форме принят на себя Стороной настоящего Договора.

7.4. Незамедлительно по возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, заявляющая о невозможности исполнения обязательств в силу таких обстоятельств, информирует об этом другую Сторону в письменной форме. В уведомлении должна содержаться информация о характере таких обстоятельств и причине, по которой такие обстоятельства затрагивают возможность Стороны исполнить свои обязательства по настоящему Договору.

7.5. Бремя обоснования наступления форс-мажорного обстоятельства полностью несёт Сторона, заявляющая о форс-мажоре.

7.6. В случае если одна Сторона не уведомила надлежащим образом другую Сторону, следует компенсировать другой Стороне убытки, которые та могла понести.

7.7. В случае форс-мажорных обстоятельств срок, установленный для исполнения обязательств затронутой ими Стороной, продлевается на срок, равный продолжительности действия таких обстоятельств.

7.8. В случае, если продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий превышает два месяца, Стороны проведут ситуативные переговоры с целью определения приемлемых альтернативных вариантов исполнения настоящего Договора.

8. Изменение, расторжение и приостановка действия Договора

8.1. Настоящий Договор является полным и имеющим обязательную законную силу между Сторонами, и заменяет все предыдущие договоренности.

8.2. Договор может быть изменен или прекращен по следующим основаниям:

- 1) по соглашению Сторон о расторжении Договора;
- 2) в результате его полного исполнения Сторонами;
- 3) на основании решения суда;
- 4) в случае если Стороной сделан Отказ от Договора по основаниям, предусмотренным Договором.

8.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление Пользователю не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора, в случае:

8.3.1. Систематического неисполнения обязательств со стороны Пользователя (2 и более подряд) включая, но не ограничиваясь этим:

- 1) Игнорирование/уклонение от запросов/писем Исполнителя более 7 (семи) календарных дней, направленных посредством согласованных каналов связи;

2) иные действия Пользователя, которые препятствуют исполнению Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

8.3.2. Несвоевременного внесения Пользователем оплаты стоимости Договора (в случае оплаты частями). Данное условие вступает в силу после истечения 30 календарных дней с момента просрочки очередного платежа.

8.3.3. Возникновения факторов, препятствующих Исполнителю оказывать Пользователю услуги по настоящему Договору (внесение Пользователя в санкционные списки, факт уголовного преследования, запрет на въезд в определенные страны и т.п.).

8.3.4. Проявления со стороны Пользователя агрессивного, неуважительного и/или неэтичного поведения по отношению к Исполнителю, что будет установлено Исполнителем на основе собственного анализа ситуации и с использованием субъективной оценки.

8.3.5. Намеренного утаивания Пользователем информации, а также блокировка/отзыв доступа на ресурсы Пользователя, необходимые Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору.

8.4. В случае одностороннего отказа Исполнителя от Договора, в том числе по основаниям, перечисленным в п. 10.3 Договора, из оплаченных Пользователем денежных средств удерживается стоимость фактически предоставленного доступа к Функционалу Платформы и фактически оказанных Услуг, а также понесённых Исполнителем расходов. Конкретный размер удержания и порядок его расчёта определяются Правилами, применимыми к выбранному Тарифу. Градация размера удержания обусловлена объёмом мощностей Платформы, используемых на соответствующих временных отрезках (в том числе серверной инфраструктуры, вычислительных ресурсов и AI-обработки данных), и иными расходами Исполнителя; такой расчёт подтверждается Исполнителем документально.

8.5. Пользователь вправе отказаться от исполнения Договора в любое время согласно ст. 782 ГК РФ и ст. 32 Закона РФ “О защите прав потребителей”. При этом, при возврате денежных средств, из их числа удерживается стоимость фактически предоставленного доступа к Функционалу Платформы и фактически оказанных Услуг, а также понесённых Исполнителем расходов. Конкретный размер удержания и порядок его расчёта определяются Правилами, применимыми к выбранному Тарифу.

8.6. Расчет фактически выполненных работ Исполнителя, удерживаемых при досрочном расторжении Договора, производится с учетом следующих обстоятельств:

1) На начальных этапах исполнения Договора Исполнитель осуществляет наиболее комплексные и ресурсоёмкие действия по предоставлению доступа и оказанию Услуг, что сопряжено со значительными временными и ресурсными затратами. Состав и интенсивность таких действий определяются применимыми Правилами.

2) Услуги, оказываемые Исполнителем, имеют исключительный индивидуальный характер и предусматривают подготовку уникальных материалов и решений, предназначенных исключительно для данного Пользователя и не подлежащих повторному использованию в иных отношениях.

3) При оказании услуг Исполнитель использует свои профессиональные знания, опыт и результаты интеллектуальной деятельности, стоимость которых включена в общую цену настоящего Договора и подлежит полной компенсации в случае досрочного расторжения Договора.

4) Расчет удержания также включает возмещение расходов Исполнителя, понесенных в связи с обеспечением доступа к специализированным сервисам, функционированием и поддержкой Платформы (в том числе расходов на серверную инфраструктуру, вычислительные мощности и AI-обработку данных, парсинг и сбор вакансий, подписки на используемые сервисы и иные ресурсы Платформы), проверкой выполнения заданий, организационным сопровождением оказания Услуг, а также иных операционных и организационных расходов, возникших до момента отказа Пользователя от дальнейшего получения услуг.

8.7. Каждая из Сторон вправе инициировать приостановку действия Договора. Конкретный срок, количество и порядок приостановки определяются Правилами, применимыми к выбранному Тарифу. Приостановка вступает в силу только после подписания Сторонами соответствующего соглашения, в котором указываются её условия и сроки. На период приостановки срок действия Договора продлевается на соответствующее количество дней.

8.8. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что настоящий Договор заключается с учетом добросовестных намерений и взаимных обязательств Сторон.

8.9. В случае установления факта мошеннического расторжения Договора со стороны Пользователя, выраженного в действиях, направленных на получение неправомерной выгоды или уклонение от выполнения обязательств, Пользователь несет ответственность, предусмотренную гражданским, административным или уголовным законодательством Российской Федерации.

8.10. В случае досрочного прекращения действия Договора по обстоятельствам, перечисленным в главе 10, Стороны подписывают Соглашение о расторжении, где будут указаны причины расторжения и прописана сумма, которую какая-либо из Сторон должна возместить другой Стороне в соответствии с положениями главы 10. Окончательные расчеты между сторонами должны быть осуществлены не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания соглашения о расторжении. В отдельных случаях, при сумме возврата свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, Исполнитель оставляет за собой право выполнять возврат денежных средств частями, при этом максимальный срок возврата составляет 3 месяца с даты расторжения Договора. График выплат будет согласован сторонами в Соглашении о расторжении.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с Договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация – до, в процессе или по истечении срока действия Договора.

9.2. Конфиденциальной признается информация, которая:

- 1) в момент предоставления определена как «Конфиденциальная» и
- 2) по характеру информации очевидно, что она является конфиденциальной, включая, но не ограничиваясь: структуру, алгоритмы, ноу-хау, сетевые связи и финансовое взаимодействие между Сторонами по настоящему Договору.

9.3. Если Конфиденциальная информация раскрыта в устной форме, ее конфиденциальность должна быть письменно подтверждена раскрывающей стороной, в том числе, с использованием средств электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней после такого раскрытия.

9.4. Обязательства по соблюдению режима конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине одной из Сторон Договора.

9.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

9.6. Стороны не должны открывать такую информацию кому бы то ни было, за исключением случаев, когда:

- 1) это необходимо для надлежащего выполнения их обязательств по настоящему Договору;
- 2) такая информация является общедоступной;
- 3) по взаимному согласованию Сторон;
- 4) подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.7. Исполнитель вправе указывать третьим лицам факт сотрудничества с Пользователем и информацию об оказываемых Услугах в обезличенном виде.

9.8. Стороны обязуются не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Пользователю информацию и материалы, полученные в рамках настоящего Договора, а также не создавать на ее основе информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли, а также не использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования;

9.9. Сторона, не выполнившая своих обязательств по защите конфиденциальной информации, возместит другой Стороне ущерб, причиненный данным нарушением, в соответствии с положениями статьи 8 (Ответственность сторон) настоящего Договора.

10. Разрешение споров

10.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять меры к досудебному разрешению таких споров. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в первую очередь путем переговоров. В качестве следующего этапа Сторона считающая, что её права нарушены, вправе направить в адрес второй Стороны досудебную претензию. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) дня с даты, следующей за датой отправки. Претензия/ответ на претензию направляется:

- 1) Исполнителю - по почтовому адресу или электронной почте, которые указаны в реквизитах настоящего Договора;

2) Пользователю - по адресу, указанному в кассовом чеке, сформированном после проведения оплаты услуг, в Личном кабинете на Платформе и в архивных материалах переписки между Исполнителем и Пользователем в Telegram.

10.2. В случае, если споры и разногласия не будут разрешены Сторонами в претензионном порядке, либо ответ на претензию не будет получен в установленный срок, Стороны обращаются за разрешением спора в суд по правилам подсудности в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.3. Если иное прямо не предусмотрено Договором или судебным актом, наличие любого спора, в том числе рассмотрение такого спора судом не дает Исполнителю право приостанавливать выполнение работ.

11. Заключительные положения

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента акцептования оферты Пользователем.

11.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, направляются одним из следующих способов и считаются в таком случае надлежащим образом направленными/полученными, а также приравниваются к обмену оригиналами в простой письменной форме:

1) по электронной почте на адреса, указанные для Исполнителя в реквизитах данного Договора, а для Пользователя в чеке, формируемом после осуществления оплаты по Договору;

2) в Telegram в письменной коммуникации с Пользователем.

11.3. Письма, направленные почтовым отправлением и письма, отправленные по электронной почте, указанной для Исполнителя в реквизитах данного Договора, а для Пользователя в чеке, формируемом после осуществления оплаты по Договору, признаются равнозначными. Документы и информация, направленные Сторонами друг другу по электронной почте, считаются полученными в рабочий день, следующий за днем отправки.

11.4. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или настоящим Договором, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых скан- или фотокопий, направленных Сторонами исключительно с электронных адресов:

- Исполнителя – указанного в реквизитах настоящего Договора, а также любой электронной почте в домене @agilefluent.ru;

- Пользователя — с адреса, указанного в кассовом чеке, сформированном после проведения оплаты услуг, в Личном кабинете на Платформе и в архивных материалах переписки между Исполнителем и Пользователем в Telegram.

обладают юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и создают для Сторон все права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

11.5. Стороны признают надлежащим подписание любой корреспонденции, связанной с настоящим Договором путем обмена отсканированными копиями по электронной почте, по адресам, указанным для Исполнителя в реквизитах данного Договора, а для Пользователя в чеке, формируемом после осуществления оплаты по Договору. Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью и приравниваются к документам на бумажном носителе. Также Стороны вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи при подписании настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений, актов, запросов, уведомлений, писем и иной корреспонденции, связанной с настоящим Договором.

11.6. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Все предоставляемые рекомендации, указания, советы и любая иная информация в отношении работы программ являются простой технической помощью и не являются информацией о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Указанные рекомендации и информация направлены исключительно на предоставление индивидуальной консультации Пользователю и не могут быть использованы никаким иным образом, кроме этой личной цели, а также не могут быть переданы никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя.

11.8. Сайт, Платформа и Личный кабинет, все их элементы, предоставляются в состоянии «как есть» и «как доступно». Пользователь не вправе требовать внесения в них каких-либо изменений. Исполнитель не гарантирует доступность сайта, Платформы и Личного кабинета в любой момент.

11.9. Исполнитель не несет ответственности за ожидания Пользователя, связанные с результативностью и эффективностью использования сайта, Платформы и Личного кабинета, за пригодность сайта, Платформы и Личного кабинета, не гарантирует соответствие сайта, Платформы и Личного кабинета неким специальным требованиям Пользователя или возможность настройки (изменения) разделов сайта, Платформы и Личного кабинета, в соответствии с предпочтениями Пользователя. Исполнитель также не гарантирует, что сайт, Платформа и Личный кабинет полностью свободны от дефектов и ошибок, и должны функционировать бесперебойно.

Исполнитель

ООО «Эджайл»

ИНН 7810964334

ОГРН 1247800083794

КПП 781001001

Юридический адрес: 196128, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 2, литера А, оф. 10, помещ. 22-Н, р.м. 1

р/с 40702810620000134630

в ООО «Банк Точка»

к/с 3010181074537452510

БИК 044525104

Электронная почта: info@agilefluent.ru

Телефон: +79134689800

Генеральный директор Шульгина Д.В.